

01_Mandatsanfrage.eml

Von	"Nordlicht Reinigung GmbH, vertreten durch Aurel Ott" <mandat@si-2026-021.example>
An	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 10:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-021 Bitte übernehmen Sie die erste Bearbeitung

Sehr geehrte Frau Dr. Blum,

Wir haben bei einer europaweiten Reinigungsausschreibung in Lübeck mitgeboten. Nun sind wir ausgeschlossen, weil im Preisblatt eine Zeile leer sei. Diese Zeile betrifft eine optionale Grundreinigung. Im Hinweisblatt steht aber, optionale Positionen würden nur auf besondere Aufforderung bepreist. Unser Einkauf hat deshalb leer gelassen. Die Ausschlussmail ging am 5. Oktober ein. Bitte formulieren Sie eine konkrete Rüge, damit die Sache nicht einfach durchläuft. Wir wissen noch nicht, wann der Zuschlag erfolgen soll. Ein Nachprüfungsantrag ist noch nicht beauftragt.

Die drei Unterlagen liegen im Aktenordner. Bitte sagen Sie mir, welche Angaben noch fehlen und welches Dokument als Nächstes sinnvoll ist. Ich möchte einen Entwurf sehen, bevor etwas nach außen geht. Über weitere Schritte und die Kosten möchte ich rechtzeitig informiert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Nordlicht Reinigung GmbH, vertreten durch Aurel Ott

02_Rueckfragen_und_Honorar.eml

Von	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
An	"Nordlicht Reinigung GmbH, vertreten durch Aurel Ott" <mandat@si-2026-021.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 12:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-021 Rückfragen und Honorar für den abgegrenzten Auftrag

Guten Tag,

Bitte senden Sie die vollständigen Vergabeunterlagen mit Versionsstand, Bieterfragen und die versandte Angebotsdatei. Wir benötigen Kenntniszeitpunkt, Ausschlussgrund und Angaben zum beabsichtigten Zuschlag. Erkennbare Fehler der Unterlagen, deren damalige Rüge und der spätere Ausschluss sind getrennt zu prüfen. Wir setzen eine Rüge nicht mit einem zuschlagshemmenden Nachprüfungsantrag gleich.

Vorgesehen sind 290,00 EUR netto je Stunde. Die bisherige Kostenschätzung beträgt 2.000,00 EUR netto und ist kein verbindlicher Deckel. Bei absehbarer Überschreitung wird vor weiterem Aufwand eine Abstimmung vorbereitet.

Die Mandantschaft hat diese Honorargrundlage im Gespräch am 6. Oktober bestätigt; der vorliegende Vermerk hält den Gesprächsstand fest. Form, Pflichtinformationen und Reichweite bleiben vor Rechnungsfreigabe anhand der vollständigen Mandatsunterlagen zu prüfen. Die genannten Beträge sind netto; Umsatzsteuer und mögliche Auslagen sind vor der verbindlichen Verbraucherinformation und der Rechnung gesondert auszuweisen. Bitte bestätigen Sie zusätzliche Aufgaben ausdrücklich. Den ersten Dokumententwurf erhalten Sie zur inhaltlichen Abstimmung.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Frieda Blum

03_Gegenseite_oder_Fachstelle.eml

Von	Stadt Lübeck <kontakt@gegenseite-si-2026-021.example>
An	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 14:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-021 Aktueller Stand und noch offene Unterlagen

Guten Tag,

Ihr Angebot wurde ausgeschlossen, weil für die Position 4.3 kein Preis angegeben ist. Nach unserem Verständnis verlangt das Preisblatt eine vollständige Bepreisung aller Zeilen. Auf das Hinweisblatt berufen Sie sich erstmals nach Angebotsabgabe. Wir prüfen derzeit, ob die Unterlagen insoweit missverständlich waren. Eine Nachforderung oder Wertung wird mit dieser Nachricht nicht zugesagt. Das Vergabeverfahren läuft weiter. Eine Mitteilung über den vorgesehenen Zuschlagsempfänger ist nach unserer Akte noch nicht versandt. Bitte richten Sie weitere Nachrichten ausschließlich über die Vergabeplattform an uns.

Bitte verwenden Sie bei Ihrer Antwort das bekannte Vorgangszeichen und benennen Sie die konkreten Unterlagen, auf die Sie sich beziehen. Wir haben mit dieser Nachricht keine weitergehende Einigung erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
Stadt Lübeck

04_Zeitnotiz.eml

Von	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
An	Jona Rapp <jona.rapp@blum-rapp.example>
Datum	Wed, 07 Oct 2026 16:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-021 Zeiten eintragen und offene Dauer rückfragen

Hallo Jona,

bitte ordne diese Tätigkeiten ausschließlich der Akte SI-2026-021 zu. Die ersten beiden Zeitangaben sind von mir bestätigt:

1 Am 2026-10-06 habe ich 21 Minuten für folgendes Narrative aufgewendet: Mandatsunterlagen sichten und konkrete Rückfragen zu Ein Preisblatt mit leerer Zeile formulieren.

2 Am 2026-10-07 habe ich 31 Minuten für folgendes Narrative aufgewendet: Rüge im Vergabeverfahren auf Grundlage der drei Belege vorbereiten.

3 Für das Telefonat am 2026-10-07 fehlen Dauer und endgültiger Rechnungstext. Bitte gezielt nachfragen und bis dahin keinen geschätzten Betrag buchen.

4 Deine Ablagenotiz nennt 9 Minuten. Ob diese organisatorische Tätigkeit nach der vereinbarten Grundlage abrechenbar ist, ist noch offen. Sie bleibt unbestätigt und vorläufig nicht abrechenbar.

Bitte den internen Rechnungsentwurf nach der Honorargrundlage in Dokument 10 fortschreiben. Es gibt noch keine freigegebene Rechnungsnummer und keinen Versand. Festpreis, Deckel und RVG dürfen nicht durch bloßes Multiplizieren der gesamten Zeit ersetzt werden.

Danke

Frieda

08_Zeiten_und_Honorar.xlsx

SI-2026-021 – Vergaberecht

Ein Preisblatt mit leerer Zeile
Nordlicht Reinigung GmbH, vertreten durch Aurel Ott

Honorarart	Zeithonorar mit Schätzung		
Satz EUR/h	290,00	Schätzung netto	2.000,00
Vereinbart	Ja	RVG geprüft, netto	

Grundlage: 02 Honorarabstimmung und 10 Mandatsvermerk. Gelbe Felder sind bearbeitbare Eingaben.

Datum	Person	Abrechnungstext / Tätigkeit	Minuten	Abrechenbar	Bestätigt	Zeitwert netto	Quelle
06.10.2026	Dr. Frieda Blum	Mandatsunterlagen sichten und konkrete Rückfragen zu Ein Preisblatt mit leerer Zeile formulieren	21	Ja	Ja	101,50	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Dr. Frieda Blum	Rüge im Vergabeverfahren auf Grundlage der drei Belege vorbereiten	31	Ja	Ja	149,83	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Dr. Frieda Blum	Telefonische Klärung mit der Mandantschaft; Dauer und endgültiger Rechnungstext fehlen		Ja	Nein	Offen	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Jona Rapp	Dokumentenbenennung und Ablage; Einordnung als abrechenbare Leistung noch offen	9	Nein	Nein	Offen	04_Zeitnotiz.eml
Bestätigte abrechenbare Minuten			52				
Berechenbarer Zeitwert netto							251,33
Vorläufiges Honorar netto						251,33	
Offene Zeitzeilen						2	
Nächster Schritt		Zeitdauer, Narrative und Abrechenbarkeit klären					

Eine Schätzung ist kein Deckel. Bei Mehrbedarf müssen Auftrag und Kosteninformation überprüft werden.
Offene Zeilen bleiben offen. Der bekannte Teilbetrag ist keine freigegebene oder fällige Rechnung.
Ergänzen: vorhandene Zeile berichtigen. Für zusätzliche Zeilen Tabelle und Summenbereiche gemeinsam erweitern.

09_Fachlicher_Dokumententwurf.docx

7. Oktober 2026

Rüge im Vergabeverfahren Entwurf

An die Vergabestelle der Stadt Lübeck
über die Vergabeplattform

1 Rüge des Ausschlusses

Wir vertreten die Nordlicht Reinigung GmbH im Verfahren [Vergabenummer]. Wir rügen den mit Nachricht vom 5. Oktober 2026 erklärten Ausschluss wegen der fehlenden Preisangabe in Position 4.3. Die Mandantin hat ein fristgerecht eingereichtes Angebot abgegeben und weiterhin Interesse am Auftrag. Der Ausschluss nimmt ihr die Chance auf Zuschlag.

2 Widerspruch der Unterlagen

Das Preisblatt verlangt sämtliche Preise, während das gleichzeitige Hinweisblatt optionale Preise nur auf besondere Aufforderung fordert. Unsere Mandantin stützte die leere optionale Zeile auf den zweiten Hinweis. Preisblatt und Hinweisblatt sowie die Ausschlussnachricht werden als Anlagen K1 und K2 vorgelegt. Bitte prüfen Sie den Widerspruch und teilen Sie mit, ob hierzu eine für alle Bieter bereitgestellte Klarstellung existiert.

3 Abhilfe und Fristen

Wir bitten bis zum [angemessenes Datum unter Berücksichtigung des Verfahrens] um Abhilfe und erneute rechtmäßige Behandlung des Angebots. Die Voraussetzungen und Fristen eines etwaigen Nachprüfungsantrags nach Paragraph 160 GWB werden gesondert geprüft; insbesondere bleiben frühere Erkennbarkeit und Rügeobliegenheiten zu klären. Ein Nachprüfungsantrag ist mit dieser Rüge nicht gestellt. Bitte nennen Sie den beabsichtigten weiteren Zeitplan.

[Name und Signatur]

10_Mandats_und_Honorarvermerk.docx

7. Oktober 2026

Vermerk zu Mandat und Honorar

1 Mandat und Auftrag

Mandantin beziehungsweise Mandant ist Nordlicht Reinigung GmbH, vertreten durch Aurel Ott. Gegenüber steht Stadt Lübeck. Gegenstand ist: Ausschluss in einem europaweiten Reinigungsverfahren wegen einer ungeklärten Preisblattposition. Der erste Arbeitsschritt ist die Vorbereitung des folgenden Dokuments: Rüge im Vergabeverfahren. Gerichtliche Erweiterungen, Anerkenntnisse, Vergleiche und externer Versand sind daraus nicht automatisch freigegeben.

2 Honorarstand

Vorgesehen sind 290,00 EUR netto je Stunde. Die bisherige Kostenschätzung beträgt 2.000,00 EUR netto und ist kein verbindlicher Deckel. Bei absehbarer Überschreitung wird vor weiterem Aufwand eine Abstimmung vorbereitet. Die Mandantschaft hat diese Honorargrundlage im Gespräch am 6. Oktober bestätigt; der vorliegende Vermerk hält den Gesprächsstand fest. Form, Pflichtinformationen und Reichweite bleiben vor Rechnungsfreigabe anhand der vollständigen Mandatsunterlagen zu prüfen. Die genannten Geldbeträge verstehen sich netto. Umsatzsteuer, Auslagen und erforderliche Verbraucherinformationen sind gesondert zu prüfen.

3 Leistung und Rechnung

Die bestätigten Tätigkeiten und offenen Rückfragen stehen in der Zeitnotiz vom 7. Oktober und in der Excel-Arbeitsmappe. Fehlende Minuten sind nicht null. Unbestätigte Zeiten bleiben von einem abrechenbaren Zwischensaldo getrennt. Ein Entwurf erhält noch keine endgültige Rechnungsnummer. Zahlungsstatus, E-Rechnungsformat, Rechnungsadresse und Fälligkeit sind vor Ausgabe zu ergänzen.

4 Mandatsprüfung und nächster Schritt

Identität, Vertretungsbefugnis, Interessenkonflikte und die fallbezogene Anwendbarkeit des Geldwäschegesetzes sind bei der Aufnahme zu dokumentieren. Der Name des Fachgebiets ersetzt diese Prüfung nicht. Bei Verbrauchern sind Abschlussweg und gegebenenfalls Widerrufsinformationen zu klären. Verantwortlich für die fachliche Freigabe ist Dr. Frieda Blum. Jona Rapp pflegt die Ablage. Nach Ergänzung der offenen Tatsachen wird der Dokumententwurf aus Datei 09 erneut geprüft.

05_Vertrags_oder_Stammunterlage.pdf

01.09.2026

Preisblatt und widersprechender Hinweis

Das Preisblatt enthält unter Position 4.3 eine optionale Grundreinigung von 1.200 Quadratmetern. Oberhalb der Tabelle steht: Alle Preisfelder sind auszufüllen. Das gesonderte Hinweisblatt erklärt dagegen, optionale Positionen seien nur auf besondere Aufforderung zu bepreisen. Beide Dateien tragen denselben Veröffentlichungsstand. Eine spätere Berichtigung liegt in der Arbeitsakte nicht vor. Der ausgeschriebene Auftragswert wird in der Bekanntmachung mit 1,2 Millionen EUR netto für die gesamte Laufzeit angegeben; es handelt sich um ein europaweites Verfahren. Die vollständige Bekanntmachung und sämtliche Bieterfragen sind noch aus dem Portal zu sichern.

06_Ereignis_oder_Bescheid.pdf

25.09.2026

Abgegebenes Angebot und Versandbestätigung

Das Angebot wurde am 25. September um 10.42 Uhr über die Plattform abgegeben. Die Versandbestätigung nennt die Datei Preisblatt Version 3. In dieser Datei ist die Position 4.3 leer. Alle übrigen wiedergegebenen Preisfelder enthalten Werte. Der Einkauf notierte intern, er habe den Hinweis zur optionalen Bepreisung zugrunde gelegt. Eine eigene Bieterfrage zu dem Widerspruch wurde nicht gestellt. Ob andere Bieter Fragen stellten oder eine Antwort veröffentlicht wurde, ist bisher ungeklärt. Die Angebotsdatei darf bei der weiteren Bearbeitung nicht nachträglich verändert und als ursprünglich eingereicht bezeichnet werden.

07_Beleg_und_Nachweis.pdf

05.10.2026

Ausschlussmitteilung

Die Vergabestelle teilt mit, das Angebot wegen der fehlenden Preisangabe in Position 4.3 auszuschließen. Die Nachricht ging nach dem Portalprotokoll am 5. Oktober um 14.07 Uhr ein. Sie enthält keine Angaben zu einem vorgesehenen Zuschlagsempfänger und keinen konkreten Zuschlagstermin. Die Mandantin las sie am selben Tag um 15.10 Uhr. Eine Rüge wurde bisher nicht versandt. Die Nachricht sagt nicht, dass ein späterer Nachprüfungsantrag automatisch zulässig wäre. Kenntnis, frühere Erkennbarkeit und mögliche Präklusion müssen anhand der vollständigen Unterlagen gesondert geprüft werden. Ein Zuschlag ist nach Aktenstand noch nicht dokumentiert.